بسم الله الرحمن الرحيم

## وحدات الفصل الثالث لمادة العلوم الاسلامية للسنة الثالثة ثانوي – جميع الشعب -

وفقَ التّدرجات المقررة من وزارة التّربية الوطنية - سبتمبر 2022-.

# الوحدة15: من المعاملات المالية الجائزة.

**أولا ـ مفهوم المعاملات المالية الجائزة:** هي الأحكام والأفعال المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونهم المالية.
أو هي الأحكام المتعلّقة بتبادل الأموال والمنافع بين الناس بواسطة العقود والالتزامات.
-ملاحظة: لا يقتصر المال في الإسلام على العملات النقدية، بل يشمل كل شيء له قيمة مالية، مثل:الماشية والسلع والعقارات.
**ثانيا ـ من المعاملات المالية الجائزة:** الأصل فيها الحِلُّ ما لم يأت دليل يحرمها. ومن أمثلتها:

## -أولا: بيع المرابحة:



01- تعريفه: أ- لغة: من الربح وهو الزّيادة. ب-اصطلاحا: بيع ما اشْتُرِي بثمنه وربح معلوم.
02- مثاله: أن يقول البائع اشتريت هذه السلعة بألف دينار وتربحني عشرة دنانير.(او المشتري)
03- حكمه ودليله: جائز بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[البقرة:275]،
وقد كان عثمان بن عفان ﷺ يشتري العير ويقول: «مَنْ يُرْبِحُنِي عُقُلَهَا، مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا» [رواه البيهقي]
04- الحكمة من تشريعه: - سد حاجة الناس ورفع الحرج عنهم.
- التيسير على الناس في التعامل. - حل مشكلة الاستثمار والتمويل الإسلامي
05- شروطه: - أن يكون العقد الأول صحيحا. - أن يكون الثّمن الأوّل معلوما للمشتري الثاني.
- أن يكون الرّبح معلوماً. - ألا يكون مقابلاً بجنسه من أموال الرّبا.




**ملاحظة:** -من المعاملات الأكثر شيوعا في المعاملات البنكية - بيع المرابحة للآمر بالشراء: وهي طلب شخص يسمى الآمر، مِن آخر يسمى المأمور، بأن يشتري له سلعة، ويَعِده بأنه إذا قام بشرائها، سيشتريها منه، ويربحه فيها مقدارًا محددًا.

## ثانيا: بيع التقسيط :

01- تعريفه: أ- لغة: من الجزء والنصيب .
-اصطلاحا: هو عقد على مبيع حالا، بثمن مؤجل، يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
02-مثاله: - شراء سيارة بـ 120ألف دج مؤجلة لسنة . - شراء ثلاجة بثمن 30ألف دج على ستة أقساط شهريا.
03- حكمه ودليله: جائز بشروط، فقد ثبت أن رسول اللهﷺ: [اشتَرَى مِن يهودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأعطَاه درعًا له رَهنًا]البخاري
04- الحكمة من تشريعه: - التسهيل في الدفع والانتفاع بالمبيع حالا.
-التيسير ورفع الحرج عن الناس في اقتناء السلع. - تنشيط الحركة الاقتصادية.
05- شروطه: 1- أن يكون البائع مالِكا للسلعة. 4- أن تسلم السلعة في الحال دون تأجيل.
2- أن يكون أجل الدفع والثمن معلوما. 5- أن يكون الثمن دينا (نقدا) لا عينا .
3- أن لا يكون التقسيط ذريعة إلى الربا. 6- ألاّ يشترط زيادة عند التأخير.



## ثالثا: بيع الصرف :

01- تعريفه: لغة: الزيادة والتحويل. اصطلاحا: بيع نقد بنقد من جنسه أو غيره.
النقد: هو الذهب والفضة والأوراق النقدية (الدولار، الأورو، الدينار...)
02-مثاله:- بيع 60غ ذهب بـ: 60غ ذهب حالا . / -شراء 100 أورو بـ 15000 دج يدا بيد.
03- حكمه ودليله: جائز باتفاق العلماء بشروط، قال ﷺ: [الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مِثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ].
04- الحكمة من تشريعه: - تيسير التعامل بين الناس - وسيلة لتنمية الأموال.
- دفع الحركية الاقتصادية. - تسهيل المبادلات التجارية بين الدول وتبادل المنافع.
05- شروطه: -التقابض: (يدا بيد) إذا اختلف الجنس / -التماثل والتقابض: إذا اتحد الجنسان .



**ملاحظة:** كل عملة من العملات المتداولة الحالية تمثل جنسًا مستقلا مختلفا عن غيره، حسب قيمتها وباختلاف جهات إصدارها؛ فالدينار الجزائري جنس ، والدولار جنس، والأورو جنس...

تقويم: سم المعاملات التالية وبين حكمها مع التعليل:
- شراء منزل ب 600 مليون سنتيم جزائري على أن يتم السداد بعد سنتين. .....
- اشترى علي سيارة من أحمد على أن يزيده 5 % من ثمنها الأول الذي اشتراه بها. .....
- اشترى علي من خالد 50 ألف أورو ب 6.5 مليون دينار جزائري مقسطة في ستة أشهر. .....
- اشترى محمد قنطارين من القمح من عمر، ثم باعه لزكريا بقنطارين من القمح وزيادة 1000 دج. .....
- بيع سيارة بسيارة أخرى من نفس نوعها واضافة 50 الف دينار جزائري بعد شهرين. .....